Breves fundamentos e história dos direitos humanos

Robson Sávio Reis Souza
(robsonsavio@gmail.com)

VÍDEO

- **Trajetória dos direitos humanos**

Conteúdo: apresenta, de forma didática, as trajetórias de movimentos sociais e políticos no Brasil e no mundo, na conquista de direitos humanos ao longo da história.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Jw2wW-Rh4f4

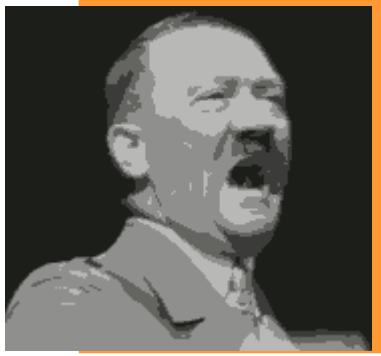
Concepção moderna dos DHs

- Bases: Cristianismo (dignidade humana); Iluminismo (império da razão sobre a fé; ciência; centralidade no ser humano)
- Igualdade civil e política = liberalismo [Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)]
- Liberais = direitos civis e políticos;
- Socialistas = direitos sociais (a questão operária)
- DH: todos os direitos; direitos de todos(as).

Viés ocidental (etnocentrismo)

- Após a experiência terrível dos horrores das duas guerras mundiais, dos regimes liberticidas e totalitários, das tentativas “científicas” em escala industrial de extermínios dos judeus e dos “povos inferiores”.

- Época que culminará com o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki.



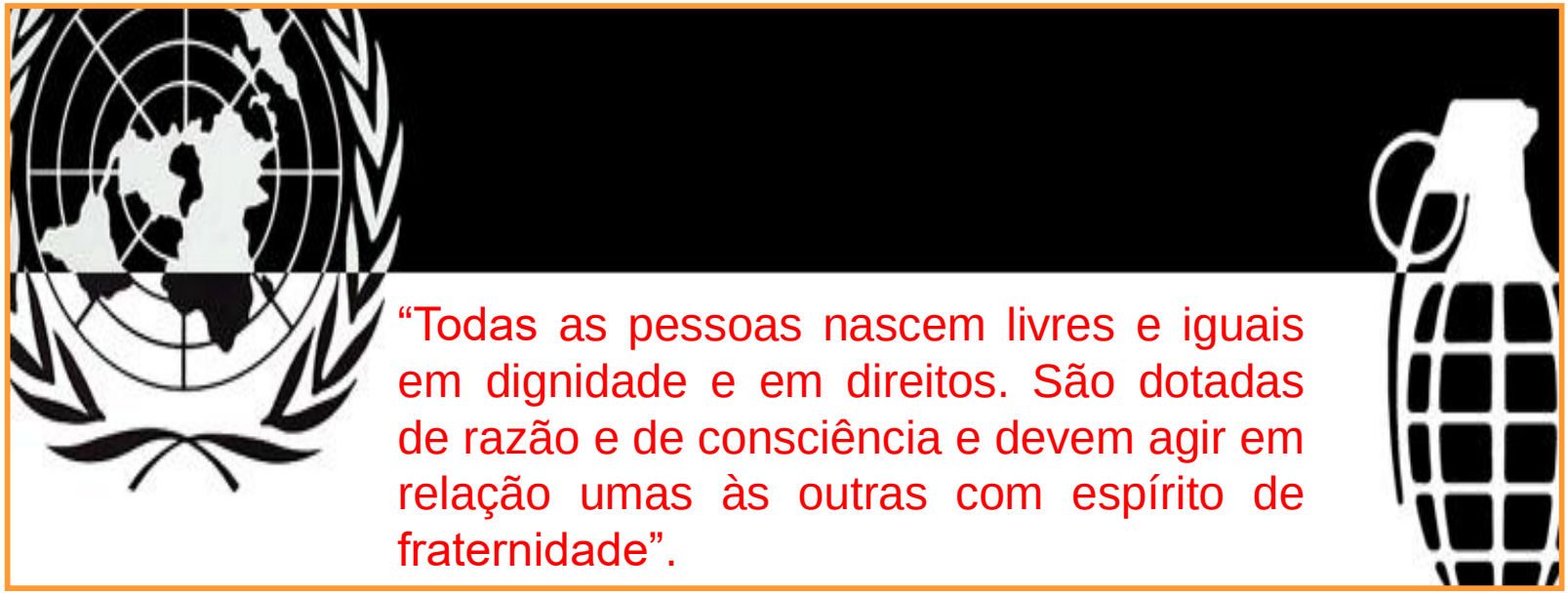
Os líderes políticos das grandes potências vencedoras criaram, em 26 de junho de 1945, em São Francisco, a ONU (Organização das Nações Unidas) e confiaram-lhe a tarefa de evitar uma terceira guerra mundial e de promover a paz entre as nações, consideraram que a promoção dos “direitos naturais” do homem fosse a condição necessária para uma paz duradoura.

Declaração Universal de 1948

- Compromisso político e social dos estados-membros da ONU
- DH como realização da democracia (capitalista)
- Estados do bem-estar social (Europa pós-guerra)
- Acordos e tratados internacionais para proteção, reparação, defesa e promoção dos DHs = jogo de forças sociais e políticas e solidez da democracia.

DERECHOS HUMANOS
CONSTITUCIÓN
TRATADOS INTERNACIONALES
LEYES DE LOS ESTADOS.

- Um dos primeiros atos da Assembleia Geral das Nações Unidas foi a proclamação, em 10 de dezembro de 1948, de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro artigo reza da seguinte forma:



- A Declaração reuniu as principais correntes políticas contemporâneas, pelo menos ocidentais, na tentativa de encontrar um ponto de consenso o mais amplo possível.

- Reafirma o conjunto de direitos das revoluções burguesas (direitos de liberdade, ou direitos civis e políticos) e os estende a uma série de sujeitos que, anteriormente, estavam deles excluídos (proíbe a escravidão, proclama os direitos das mulheres, defende os direitos dos estrangeiros, etc.); afirma também os direitos da tradição socialista (direitos de igualdade, ou direitos econômicos e sociais) e do cristianismo social (direitos de solidariedade) e os estende aos direitos culturais.

- A partir da DUDH, a quantidade de direitos se desenvolveu em três tendências:

1) Universalização – em 1948, os Estados que aderiram à Declaração Universal da ONU eram somente 48; hoje atingem quase a totalidade de nações do mundo. Inicia-se, assim, um processo pelo qual os indivíduos estão se transformando de cidadãos de um Estado em cidadãos do mundo.
2) Multiplicação – nos últimos cinquenta anos, a ONU promoveu várias conferências específicas, que aumentaram a quantidade de bens que precisava ser defendida: a natureza e o meio ambiente, a identidade cultural dos povos e das minorias, o direito à comunicação e à imagem.
3) Diversificação – as Nações Unidas também definiram melhor os sujeitos titulares dos direitos. A pessoa humana não foi mais considerada de maneira abstrata e genérica, mas na sua especificidade e nas suas diferentes maneiras de ser: homem, mulher, criança, idoso, doente, homossexual...

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS

1 – UNIVERSALIDADE: Para todo e qualquer ser humano.

2 – IMPRESCRITIBILIDADE: Têm caráter eterno.

3 – INDIVIDUALIDADE: Podem ser exercidos por apenas um individuo.

4 – COMPLEMENTARIDADE: Interpretados em conjunto, não existe hierarquia.

5 – INVIOLABILIDADE: Não podem ser descumpridos.

6 – INDISPONIBILIDADE: Não podem ser renunciados.

7 – INALIENÁVEIS: Estão fora de comércio.

8 – INDIVISIBILIDADE: Não podem ser divididos.

9 – INTERDEPENDÊNCIA: Estão vinculados uns aos outros.

10 – INTER-RELACIONARIEDADE: Se inter-relacionam permitindo que seja escolhidos entre os mecanismos de defesa Global ou Regional.

11 – HISTORICIDADE: Desenvolvimento histórico e cultural.

12 – IRRENUNCIABILIDADE: Não podem ser objeto de renúncia.

13 – VEDAÇÃO DO RETROCESSO OU REGRESSO: Não permite retrocesso para limitação de direito.

14 – EFETIVIDADE: O Estado deve garantir a efetivação.

15 – LIMITABILIDADE: Podem ser limitados em situações excepcionais previstas nas legislações.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS
UNIVERSAIS
Para TODOS
Tem validade em TODOS os LUGARES
HISTÓRICOS
Conquistas HISTÓRICAS
PROIBIÇÃO DO RETROCESSO
INALIENÁVEIS
NÃO podem ser TRANSFERIDOS
COMPLEMENTARES
Bloco ÚNICO
Interpretados de forma CONJUNTA
IMPRESCRITÍVEIS
NÃO se PERDEM com o TEMPO
IRRENUNCIÁVEIS
NÃO se pode DISPOR ou RENUNCIAR aos direitos humanos.
RELATIVOS
Concepção moral VARIA de acordo com cada sociedade.
Respeito às DIFERENÇAS culturais.
Leva-se em conta o CONTEXTO SOCIAL
@mapeardireito

Gerações de Direitos Humanos

Primeira Geração (civis e políticos)

Declaração da Virgínia (1776)

Declaração dos Direitos do Homem (1789)
- Direitos da Liberdade
- Igualdade
- Segurança
- Propriedade
- Direitos de votar (homens)
- Direitos individuais

Segunda Geração

Constituição Mexicana (1917)

Constituição Russa (1919)
- Direitos sociais
- relações trabalhistas
- saúde
- educação
- Direitos econômicos
- Direitos culturais

Terceira Geração - transindividuais

Declaração Universal dos DH (ONU-1948)

Declaração Universal dos Direitos dos Povos
- Direitos dos Povos e da Solidariedade: paz, autodeterminação desenvolvimento...
- Direitos Coletivos e Difusos: consumidor, meio-ambiente, criança...

Quarta Geração

- Direitos à Vida das gerações futuras
- Direitos a uma vida saudável e em harmonia com a natureza
- Desenvolvimento sustentável
- Bioética
- Manipulação genética
- Biotecnologia e Bioengenharia
- Direitos advindos da Realidade Virtual

“ Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”.

Boaventura de Sousa Santos

A questão atual é :

Como criar condições para a EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS?

EFETIVIDADE DOS DHS

- Como realizar todos os direitos plenamente? Seria possível?
- Indivisibilidade dos DHs
- Países capitalistas: direitos civis e políticos – exigibilidade imediata
- Países socialistas: direitos econômicos, sociais e culturais = incorporados pela ONU em 1966, a partir do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PDESC)

Dimensão histórica dos direitos humanos

CADA DIREITO
É FILHO DO SEU TEMPO

Tempos de radicalização há retrocessos.

O Estado e os direitos humanos

Para além da obrigação legal, o Estado possui a responsabilidade moral de zelar pelo bem comum.

Alguns direitos fundamentais devem ser analisados sob a ótica da ética e não da interpretação positivista da ordem jurídica ou de uma concepção economicista da ordem social

Direitos políticos ⟷ Direitos sociais

↓ ↓

Garantia das liberdades

Redução das desigualdades

Desafios:

1. Cultura política dos direitos humanos para uma ação coletiva transformadora;
2. Apesar dos avanços e conquistas referidas, torna-se fundamental estar atento para o risco de metamorfose desta luta a fim de se adequar às exigências do projeto neoconservador, contribuindo dessa forma para o fortalecimento de uma cidadania de baixa intensidade em lugar da afirmação de políticas que aprofundem a democracia participativa e inclusiva;
3. Mudanças estruturais: O país continua apresentando elevados índices de pobreza e de desigualdade que restringem o acesso à justiça, reforçam a criminalidade e a insegurança e limitam a participação e os processos de organização da cidadania.

4. Papel da sociedade civil: políticas públicas de qualidade – para que isto se realize a sociedade civil tem um papel imprescindível no monitoramento, acompanhamento e cobrança da execução das próprias **políticas**.
5. Articular os direitos de igualdade com direitos da diferença é uma questão fundamental no momento presente e constitui outro desafio. Atualmente não podemos falar de igualdade sem incluir as questões relativas à diversidade, nem se pode falar da diferença dissociada da afirmação da igualdade. A igualdade não se opõe à diferença e sim à desigualdade.

Outras questões:

1. Criminalização dos movimentos sociais;
2. Responsabilização do Estado acerca da efetivação dos direitos econômicos, sociais, culturais – indivisibilidade dos direitos.
3. Reformas no sistema de justiça criminal (Poder Judiciário, polícias, sistema prisional).
4. Orçamento público para as políticas de direitos humanos.
5. Estruturas burocráticas permanentes – com poder de articulação e execução – para a efetividade das políticas públicas de direitos humanos.
6. Segmentação dos movimentos de direitos humanos.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA

SOUZA, R. S. R. *DIREITOS HUMANOS EM TEMPOS SOMBRIOS: uma análise do Brasil contemporâneo*. **Anais da SCAP: Brasil em transe: democracia, tecnologia e direitos humanos /** organizadora: Elisa Cristina de Oliveira Rezende Quintero. Belo Horizonte: PUC-MG, 2018. E-book (189 p.: il.).

Link: https://issuu.com/anaisdascap/docs/brasilemtranse